

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6628/2538

บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัท ศิลป์สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 861, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1), มาตรา 247

จำเลยรับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จากผู้เอาประกันภัยเพื่อรับจ้างติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษารถยนต์มิให้สูญหายเพื่อจะได้คืนรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อรถยนต์สูญหายไปในช่วงที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยเนื่องจากลูกจ้างของจำเลยประมาทเลินเล่อจำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยนี้ไปแล้ว โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากส.ผู้เอาประกันภัยฟ้องจำเลยผู้กระทำละเมิดทำให้รถยนต์ที่ส.เอาประกันภัยไว้กับโจทก์สูญหายไปเมื่อส.มีสิทธิฟ้องจำเลยโดยมิต้องทวงถามก่อนโจทก์ผู้รับช่วงสิทธิจากส.จึงฟ้องจำเลยได้โดยไม่ต้องทวงถามจำเลยก่อน จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขทำกรมธรรม์ประกันภัยแต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกขึ้นวินิจฉัยเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243(1)ประกอบมาตรา247แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยเองโดยไม่ย้อนสำนวน ข้อตกลงตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ว่าในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นต่อรถยนต์เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยบริษัทละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้

รถยนต์นั้นหมายถึงบุคคลผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะแต่จำเลยครอบครองรถยนต์เนื่องจากรับจ้างส.ผู้เอาประกันภัยติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสจึงไม่ใช่ผู้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะกรณีไม่ต้องตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อดังกล่าวที่ถือว่าโจทก์สละสิทธิไล่เบี้ย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า (ป้ายแดง) ไว้จาก นายสุเวศ ธีรจักรวิภาสในวงเงินประกันภัย 220,000 บาท มีกำหนดอายุสัญญาประกันภัย 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2532 ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย ตัวแทนของนายสุเวศได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส ที่บริษัท จำเลยจำเลยมิได้ระมัดระวังดูแลรักษารถยนต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของตนให้อยู่ในความปลอดภัย ทำให้รถยนต์คันดังกล่าวสูญหายไป โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์ จำกัดผู้รับประกัน เป็นเงิน 220,000 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยจึงต้องชดเชยราคารถยนต์เท่ากับจำนวนที่ทำประกันภัยไว้กับโจทก์เป็นเงิน 220,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชดเชยราคารถยนต์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 22,685 บาท ขอให้บังคับ จำเลยชดเชยเงินจำนวน 242,685 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 220,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายสุเวศ ธีรจักรวิภาส ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวมาว่าจ้าง จำเลยทำการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จริงแต่จำเลยไม่ได้รับฝากรถยนต์คันดังกล่าวจากนายสุเวศ ให้แก่จำเลยก็เพื่อความสะดวกในการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส

เท่านั้นมิใช่การฝากทรัพย์สิน จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเพื่อป้องกันมิให้สูญหายเช่นเดียวกับที่จำเลยปฏิบัติต่อลูกค้ารายอื่น การที่รถยนต์สูญหายเป็นเหตุสุดวิสัยจำเลยมิได้ประมาทเลินเล่อจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือราคาทรัพย์สินตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันภัยข้อ 3.6 ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้นั้นโจทก์จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โจทก์มิได้บรรยายว่าโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับประกันภัยไปเมื่อใดและตามฟ้องโจทก์ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแนบมาเพื่อแสดงว่าโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแล้วโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ก่อนฟ้องคดีโจทก์ไม่เคยติดตามทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 220,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง ไม่ให้เกิน 21,617.60 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิใช่ผู้รับฝากทรัพย์สินและรถคันเกิดเหตุสูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้นเห็นว่า การที่จำเลยรับรถยนต์คันเกิดเหตุไว้ก็เพื่อรับจ้างติดหลังคาไฟเบอร์กลาส จำเลยผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษารถยนต์คันเกิดเหตุมิให้สูญหายเพื่อจะได้คืนรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ารถคันเกิดเหตุหายไปในช่วงที่อยู่ในความครอบครองของ

จำเลยเนื่องจากลูกจ้างของจำเลยประมาณสิบเจ็ดคนจำเลยจึงต้องรับผิดชอบ โจทก์คดีไม่
จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้รับฝากทรัพย์หรือไม่ และตามที่จำเลยนำสืบมานั้นเหตุที่
รถยนต์หายไปก็หาใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8
แต่ประการใดจำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์มิได้ทวงถามจำเลยก่อนฟ้องนั้น เห็นว่า
โจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากนายสุเวศผู้เอาประกันภัยตามข้อเท็จจริงใน
คดีนี้เป็นเรื่องจำเลยกระทำละเมิดต่อนายสุเวศผู้เอาประกันภัย นายสุเวศมีสิทธิฟ้อง
จำเลยโดยมิต้องทวงถามเสียก่อน โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิจากนายสุเวศจึงหาต้อง
ทวงถามจำเลยก่อนไม่ นอกจากนี้พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังได้ว่าโจทก์ได้มี
หนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อนฟ้องแล้ว จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่าจำเลยเป็นผู้
ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด
ตามเงื่อนไขท้ายกรมธรรม์ข้อ 3.6 ข้อนี้ จำเลยอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกขึ้น
วินิจฉัย เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง แต่ไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนคืนไปให้ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา
247 พิเคราะห์แล้ว ตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3.6 มีข้อความว่า "การสละสิทธิ ใน
กรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์
โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยบริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้
ใช้รถยนต์นั้น" เห็นว่าข้อความในกรมธรรม์ดังกล่าวหมายถึง บุคคลผู้ใช้รถยนต์โดยได้
ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะแต่กรณีของ
จำเลย จำเลยครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุเพื่อรับจ้างติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสจึง
ไม่ใช่ผู้นำรถยนต์ไปใช้อย่างยานพาหนะ กรณีไม่ต้องตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ
ดังกล่าว

พิพากษายืน

(สถิตย ไพเราะ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ